



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/211/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

נציגות הבית ברחוב החצב 3 בני עייש

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד מעיין תהל כהן
הקוקיה 19/13, ראשון לציון

נגד

בלבסקי אלכסנדר

נתבע

באמצעות ב"כ: עו"ד עזרא טרבלוס
רחוב אונטרמן 26/23, נתניה

פסק דין

א. רקע:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב החצב 3 בני עייש המצוי במקרקעין הידועים כגוש 486 חלקה 173 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב משבעה מבנים ו-289 תתי חלקה. התובעת היא נציגות הבית המשותף במבנה 4. הנתבע הוא בעל הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 122.
2. בכתב התביעה דורשת התובעת לחייב את הנתבע בהוצאות שיפוץ ותיקונים שנערכו בבית המשותף כדלקמן:
 - א. סכום של 3100 ש"ח בגין שיפוץ הבית המשותף שנערך בשנת 2018.
 - ב. סכום של 1200 ש"ח בעבור החלפת מערכת מים חמים משנת 2014.
 - ג. סכום של 1365 ש"ח בעבור החלפת מערכת קולטי שמש משנת 2015.

ב. טענות הצדדים:

טענות התובעת

3. לטענת התובעת בשנת 2015 עלתה דרישה מאת בעלי הדירות בבית המשותף לשפץ את המעליות ואת חדר המדרגות. במשך כשנתיים נערכו אסיפות דיירים במסגרתן הוצגו הצעות מחיר ופרטים אודות תכנית העבודה והיקפה. ביום 5.8.2018 התקיימה אסיפת דיירים במסגרתה אושר השיפוץ (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח ב' לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/211/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- לטענת התובעת בחירת הקבלן נעשתה לאחר קבלת הצעות מחיר שונות וביום 8.8.2018 נחתם הסכם עם הקבלן גרגורי פיקורובסקי (ההסכם צורף כנספח ג' לכתב התביעה). השיפוף כלל צביעת לוביים קומתיים וחדר המדרגות, פירוק דלתות בין הקומות, צביעת משקופים, צביעת מעקה, צביעת לובי כניסה לבניין וצביעת מכסה מונה וצינורות בניין. בנוסף בוצע שיפוף במעליות הבית המשותף. העבודות בוצעו זה מכבר ורק הנתבע לא שילם את חלקו. יצוין כי הנתבע לא נכח באסיפה בה התקבלה ההחלטה בגין השיפוף.
4. עוד טענה התובעת כי בשנת 2014 התרחשה סערה חזקה באזור הגיאוגרפי של הבית המשותף בעקבותיה ניזוקו קולטי השמש של הבית המשותף ועלה הצורך להחליפם, על כן התקיימה אסיפת דיירים דחופה בה נבחר הקבלן עם הצעת המחיר הטובה ביותר. כמו כן בשנת 2015 הוחלפה מערכת המים החמים בבניין בשל אי תקינותה.
5. לטענת התובעת ההוצאות מושא תביעה זו הן בגדר החזקה תקינה של הבית המשותף והנתבע חב בהן מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**").

טענות הנתבע

6. לטענת הנתבע בבית המשותף מושא תביעה זו יש 40 דירות ולא 36 כפי שטוענת התובעת משום שבקומה הראשונה של הבית המשותף יש דירות שפוצלו כך שעל סכומי השיפוף והתיקונים להתחלק במספר רב יותר של דירות ולפיכך להיות נמוכים יותר. כן טען כי שטח דירתו קטן ולפיכך על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין עליו לשלם סכום נמוך יותר.
7. עוד נטען כי באסיפה מיום 7.5.17 נכחו רק שמונה בעלי דירות וההחלטה נתקבלה על ידם. לטענתו לא יתכן כי החלטה משמעותית כל כך תתקבל על ידי מספר קטן של בעלי דירות. כמו כן נטען כי לא נבדקו הצעות מחיר נוספות וכי שיפוף המעלית כלל לא פתר את ליקויי המעלית.
8. לטענת הנתבע השיפוף כלל פירוק דלתות אש המפרידות בין הקומות. לעמדתו היה אסור לנציגות לפרק דלתות אלה המגנות על בעלי הדירות ומונעות חדירת אש ולפיכך וודאי שאין מקום להטיל עליו חובה לשלם בגין עבודה פסולה זו. לתמיכה בטענה זו צירף הנתבע מסמך מטעם תחנת כיבוי אש אשדוד מיום 26.8.18 ממנו עולה כי יש להשיב את הדלתות במהירות האפשרית (צורף כנספח ראשון לכתב ההגנה המתוקן).
9. לטענת הנתבע בשנת 2009 התנתקה דירתו ממערכת המים החמים המרכזית ולפיכך אין לחייבו בהוצאות החלפתה. עוד נטען כי החלפת קולטי השמש הייתה מיותרת וכי לא הוכחה כל סערה שגרמה לליקויים הנטענים בכתב התביעה. מעבר לכך אין לנתבע, כך לטענתו, צורך בקולטי השמש כיון שהתנתק ממערכת החימום המרכזית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/211/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשובת התובעת לטענות הנתבע

10. לטענת התובעת ההחלטה לפירוק דלתות האש התקבלה על פי רוב בעלי הדירות בבית המשותף אשר הגיעו לאסיפת הדיירים מיום 5.8.18 וזאת נוכח העובדה כי הדלתות היו תקולות והיוו סכנה. הנתבע בחר שלא להשתתף באסיפה זו ולפיכך אין לו להלין אלא על עצמו (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח ה' לכתב התביעה). אשר למסמך מטעם תחנת כיבוי האש מיום 26.8.18 שהוצג מטעם הנתבע, טענה התובעת כי מסמך זה מאוחר לקבלת ההחלטה בדבר פירוק הדלתות ולפירוקן ועל כן לא ניתן להסתמך עליו כעת. עוד טענה התובעת כי אין חיוב להתקין דלתות אש בבניין מושא תביעה זו.

11. התובעת טענה כי בחירתו של הנתבע להתנתק ממערכת המים החמים המשותפת איננה מזכה אותו בפטור מתשלום בגין תיקוני המערכת שכן המדובר ברכוש משותף שיש לתחזקו. עוד טענה כי מעולם לא קיבלה הודעה מאת הנתבע באשר להינתקותו ממערכת המים החמים המשותפת וחיבורו למערכת גז ואף מטעם זה יש לחייבו בהוצאות החלפת המערכת.

ג. דיון והכרעה:

12. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

13. השאלה המרכזית העומדת להכרעה בתביעה דנן היא, אם כן, האם ההוצאות המיוחדות שהוצאו על ידי הנציגות לשם שיפוץ הבית המשותף, פירוק דלתות אש, החלפת קולטי שמש והחלפת מערכת המים החמים עולות כדי "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין אם לאו.

14. ככל שמדובר ב"החזקה תקינה" הרי שאף ללא קבלת הסכמת הנתבע, הייתה רשאית התובעת לבצע את עבודות השיפוץ ועל הנתבע לשאת בחלקו היחסי בגין עבודות אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי שללא הסכמת הנתבע לעבודות האמורות, לא ניתן לחייבו בעלות אותן העבודות, כך על פי סעיף 62 לחוק המקרקעין.

15. ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן. ראו לעניין זה ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים [פורסם בנבו] תק-מח 2004 (1) 7499 בו נקבע כי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/211/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סיוד, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

שיפוט הבית המשותף

16. שיפוט הבית המשותף כלל על פי התובעת בין היתר שיפוט לובי מרכזי, שיפוט לוביים קומתיים, חדר מדרגות ושיפוט מעליות. אין כל ספק כי תיקונים אלה עולים כדי "החזקה תקינה" לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין ולפיכך הנתבע מחויב לשאת בחלקו בעלות תיקונים אלו.

17. אין לקבל טענת הנתבע באשר לרוב שנכח באסיפת בעלי הדירות במסגרתה התקבלה ההחלטה בדבר השיפוט, זאת כיוון שההחלטה התקבלה על ידי הרוב מבין המשתתפים שנכחו באסיפה – הדבר עולה בקנה אחד עם הוראות התקנון המצוי. מעבר לכך כל בעלי הדירות למעט הנתבע שילמו בגין השיפוט, בכך ניתן להחלטה זו אישור בדיעבד של 35 בעלי דירות. ראו לעניין זה ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 6.11.06).

פירוק דלתות אש

18. כמפורט לעיל טען הנתבע כי אסור היה לנציגות לפרק דלתות אלה ולפיכך אין הוא חייב לשאת בהוצאה זו. לאחר ששקלתי טענות הצדדים מצאתי כי בעניין זה הצדק עם הנתבע. הנתבע הוכיח באמצעות המסמך שהציג מתחנת כיבוי האש כי הנציגות לא הייתה רשאית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/211/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפרק דלתות אלה: "יש להחזיר את דלתות האש לחדר המדרגות במהירות האפשרית על מנת למנוע חלילה אסון". התובעת מנגד לא הצליחה לסתור טענה זו ולפיכך אני מוצאת כי אין מקום לחייב את הנתבע בהוצאה זו.

החלפת מערכת המים החמים

19. ס' 59ב לחוק המקרקעין קובע כך:

"(א) בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה (להלן – המערכת המרכזית), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה לא יהיה רשאי להינתק מאחד מהם בלבד; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראת סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק.

(ב) שר האנרגיה והתשתית יקבע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מהי הינתקות לענין סעיף זה, מה התנאים המאפשרים הינתקות ובאילו תנאים היא תבוצע.

(ג) הינתקות כאמור בסעיף קטן (א) לא תגרע מזכויותיו של בעל הדירה במערכת המרכזית שניתק ממנה, ולא תפטור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה.

(ד) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האנרגיה והתשתית ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בענין תשלום הוצאות כאמור בסעיף קטן (ג) שישלם בעל הדירה שניתק מהמערכת המרכזית, וכן בענין חלקו בהוצאות השוטפות להפעלת המערכת המרכזית, בהביאו בחשבון את שיעור הגידול בהוצאות אלה שנגרם לדיירים האחרים, כתוצאה מההינתקות." (ההדגשות אינן במקור).

20. בהתאם להוראות סעיף 59ב(ב) לעיל הינתקות בעל דירה ממערכת חימום מים מרכזית לא תפטור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה של המערכת. התרשמתי כי העבודות שנעשו הן לצורך החזקתה התקינה של המערכת ויש לחייבו בהן. טענת הנתבע לפיה כיוון שהינתק זכאי הוא לפטור מהוצאות אלו נשללה באופן מפורש על ידי המחוקק.

החלפת קולטי שמש

21. אינני מקבלת את טענת הנתבע לפיה כיוון שדירתו ניתקה ממערכת המים החמים הוא אינו נדרש לשלם בעבור החלפת קולטי השמש. ראו לענין זה הדיון שנזכר בסעיף 20 לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/211/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. כן מצאתי לדחות טענת הנתבע לפיה התובעת לא הוכיחה קיומה של סערה שגרמה לנזקים בקולטי השמש. התובעת צירפה מסמכים מזמן אמת המלמדים על קבלת החלטה בעניין זה בעקבות סערה שהתרחשה (פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 25.10.15 צורף כחלק מנספח ב' לכתב התביעה). הנתבע לא עמד בנטל המוטל עליו ולא סתר טענות אלו.

תשלום בהתאם לשטח רצפה

23. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי יש לחשב את חלקו של בעל דירה עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף לפי שטח רצפת דירתו ביחס לשטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף. מקובלת עליי טענת הנתבע לפיה עליו לשלם את סכומי ההוצאות לפי שטח דירתו וזאת בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין וכפי שנקבע אף בתקנון המוסכם של הבית המשותף. יצוין כי בכך אני גם דוחה את טענת הנתבע לפיה על דירות שפוצלו לשלם סכומים כפולים. על פי סעיף 58 לעיל תשלום נעשה לפי שטח רצפה ולפיכך אין משמעות לפיצול הדירה בעניין זה.

24. להלן יבוצע חישוב מהו הסכום בו הנתבע יישא:

- עלות שיפוץ הבית המשותף על פי כתב התביעה – 101,207 ש"ח
- עלות החלפת מערכת המים החמים על פי קבלות מחברת ברקת מערכות המצורפות לכתב התביעה 45,000 ש"ח.
- עלות החלפת קולטי השמש על פי קבלה מחברת אקווה מערכות אינסטלציה המצורפת נספח ז לכתב התביעה – 45,045 ש"ח.
- סה"כ 191,252 ש"ח
- סך שטח הדירות בבית המשותף על פי נסח רישום המקרקעין 2717.7 מ"ר. שטח דירת הנתבע 63 מ"ר.

$$191,252 / 2717.7 = 70.37 \text{ ש"ח/מ"ר} \leftarrow 70.37 * 63 = 4,433 \text{ ש"ח.}$$

מסכום זה ינוכו 200 ש"ח המהווים להערכת עלות יחסית של פירוק דלתות האש.

ד. סוף דבר:

- 25. לאור האמור, אני מקבלת את התביעה חלקית ומורה לנתבע לשלם לתובעת סך של 4,233 ש"ח. סכום זה הינו חלקו של הנתבע לפי שטח דירתו בעלויות שיפוץ הבית המשותף, החלפת מערכת המים החמים והחלפת קולטי השמש בבית המשותף. במסגרת החישוב נוכחה עלות משוערת של פירוק הדלתות.
- 26. בנסיבות העניין וכיוון שחלק מטענות הנתבע התקבלו יישא הנתבע בהוצאות התובעת על הצד הנמוך בסך 2000 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/211/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. הסכומים דלעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 8.8.2021, ל' אב תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין